

MEMORANDO JURÍDICO INTERNO

Respaldo legal del modelo de compraventa bilateral de GTC

Para: Jairo Sánchez (Director de Negocios), Camila Arenas Alcaraz (Gerente y Rep. Legal), Mariana Valencia Holguín (Directora Financiera)

De: Asesoría jurídica y financiera — sesión de trabajo GTC

Fecha: 14 de agosto de 2026

Asunto: Consolidación del marco jurídico que respalda las operaciones de compraventa bilateral con clientes (Empanorte y modelo genérico)

1. Objeto del memo

Este memorando consolida, en un solo documento de referencia, el respaldo jurídico que sustenta el modelo comercial de GTC — la compraventa bilateral de inventario con reventa a plazo — desarrollado y precisado en sesión de trabajo del 14 de agosto de 2026. Su propósito es dejar constancia escrita de la calificación legal de la operación, de las figuras que la sustentan, y de las razones por las cuales se descartaron alternativas jurídicas más débiles, para servir de soporte ante consultas de clientes, fondeadores, auditores o autoridades.

2. Calificación jurídica: dos compraventas mercantiles recíprocas, no retroventa

La operación de GTC no se estructura como una retroventa (pacto accesorio de recompra facultativo del artículo 1939 del Código Civil), sino como dos contratos de compraventa mercantil independientes, sucesivos y obligatorios para ambas partes, cada uno perfeccionado en los términos del artículo 905 del Código de Comercio:

- Compraventa de contado: el cliente (VENDEDOR) transmite a GTC la propiedad del inventario, y GTC paga de contado.
- Compraventa a plazo: GTC transmite de vuelta la propiedad del mismo inventario al cliente, quien se obliga a pagar a plazo un precio superior.

Esta distinción es relevante porque la retroventa, al ser una opción unilateral dentro de un mismo contrato, ha sido objeto de recalificación judicial en Colombia como garantía de un préstamo disfrazado cuando se usa para obtener liquidez (véase, por ejemplo, la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sobre simulación de mutuo con garantía). La estructura de dos compraventas autónomas, cada una respaldada en su propia factura, es jurídicamente más sólida frente a ese riesgo.

3. Fundamento de la actividad mercantil de GTC

El artículo 20, numeral 1° del Código de Comercio califica como acto mercantil "la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos... y la enajenación de los mismos". GTC tiene registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín la actividad económica bajo el código CIIU 4690 (Comercio al por mayor no especializado), lo cual constituye evidencia registral objetiva de que la compraventa de bienes muebles es su giro ordinario y habitual, y no una operación aislada o excepcional que pudiera cuestionarse como simulada.

4. El diferencial es precio de compraventa, no interés ni comisión

El artículo 920 del Código de Comercio consagra la libertad contractual de precio: las partes pueden fijar libremente el precio de cada compraventa, siempre que exista acuerdo real (no irrisorio). La diferencia entre el precio de contado y el precio a plazo ("Diferencial GTC") corresponde al ejercicio de esa libertad en el segundo contrato — es precio de una compraventa distinta, no interés de un mutuo ni comisión por servicios.

Esta calificación tiene consecuencia tributaria directa: al no ser interés financiero, el Diferencial GTC no queda sujeto, en principio, al límite de deducibilidad de intereses del artículo 118-1 del Estatuto Tributario (tope del 30% del EBITDA fiscal). Esta ventaja depende enteramente de que la operación mantenga sustancia económica real — entrega efectiva (aunque simbólica), transferencia de riesgo, y documentación consistente en ambas facturas —, pues de lo contrario la DIAN podría recalificarla como financiamiento encubierto bajo la cláusula general antiabuso (artículo 869 E.T.).

5. Tradición sin desplazamiento físico de la mercancía

La ausencia de movimiento físico del inventario entre las dos compraventas es jurídicamente válida. El artículo 754, numeral 5° del Código Civil reconoce el constituto posesorio como forma de tradición: la propiedad se transfiere por el solo efecto del contrato cuando quien tenía la cosa por un título pasa a tenerla por otro, sin necesidad de entrega material. El artículo 923 del Código de Comercio reconoce igualmente formas de entrega no físicas en materia mercantil.

Recomendación operativa: para que esta figura resista escrutinio, el riesgo de la mercancía debe transferirse realmente durante el intervalo entre las dos compraventas —por breve que sea—, debe existir un registro (aunque sea de horas) del momento de cada perfeccionamiento, y el VENDEDOR debe mantener una póliza de seguro sobre el inventario en la que GTC figure como beneficiario o asegurado adicional durante dicho período. Estas previsiones ya quedaron incorporadas en la Cláusula Quinta del Contrato Marco genérico.

6. El descuento del título con el fondeador no es factoring ni mutuo

Cuando GTC endosa o cede la factura de la compraventa a plazo a un fondeador (Integra, Cesión Bank, BMC, Coltefinanciera, etc.), esa operación se rige por las normas de negociación y descuento de títulos valores (artículo 651 y siguientes del Código de Comercio), no por las del mutuo. GTC no compra cartera ajena preexistente (lo que definiría factoring) sino que negocia un título propio, generado por su propia actividad de compraventa. La Ley 1231 de 2008 protege expresamente la libre circulación de la factura como título valor.

El fondeador no le presta dinero a GTC: le compra un activo (el título) a su valor presente, y cobra directamente al deudor (el cliente) al vencimiento. Esta distinción —compra de un activo, no préstamo de dinero— es la que separa esta operación del mutuo regulado en el Código Civil y de la Ley de Usura.

7. Compensación de obligaciones y su distinción de la imputación de pago

El artículo 1714 y siguientes del Código Civil regula la compensación como modo de extinguir obligaciones cuando dos partes son recíprocamente deudora y acreedora entre sí, por deudas de dinero, líquidas y actualmente exigibles. Esta figura opera automáticamente cuando existe verdadera reciprocidad de deudas.

Se precisa que, en los casos trabajados durante esta sesión (por ejemplo, aplicar el producto de una factura nueva contra una deuda vencida del mismo cliente), no existe compensación legal en sentido estricto —porque GTC no es a la vez deudor del cliente—, sino una dación en pago parcial o imputación de pago acordada contractualmente, que requiere consentimiento expreso de ambas partes y debe documentarse mediante Acta de Compensación/Imputación de Pago, dejando registrado el valor presente real aplicado (no el valor facial) y cualquier remanente pendiente.

8. Mecanismo de Orden de Operación

El Contrato Marco se suscribe una sola vez por cliente. Cada operación individual se formaliza mediante una Orden de Operación que, por defecto, queda constituida por el propio par de facturas electrónicas de cada transacción —sin necesidad de firma adicional—, siempre que sus condiciones se ajusten a los términos generales pactados. Solo operaciones con condiciones especiales requieren un Anexo adicional firmado.

9. Cumplimiento normativo y resolución de controversias

El Contrato Marco incorpora declaración de origen lícito de recursos y colaboración con el sistema SAGRILAF de GTC (bajo responsabilidad de Mariana Valencia Holguín como Oficial de Cumplimiento), reconocimiento de validez de firmas electrónicas conforme a la Ley 527 de 1999, y cláusula de solución de controversias mediante arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, por razones de confidencialidad, especialización y celeridad frente a la jurisdicción ordinaria.

10. Conclusión

El modelo de compraventa bilateral de GTC cuenta con respaldo jurídico consistente en el Código de Comercio (arts. 20, 905, 920, 923, 651), el Código Civil (arts. 754 núm. 5º, 1714), y la Ley 1231 de 2008, siempre que se preserve la sustancia económica real de cada operación: transferencia efectiva de propiedad y riesgo, documentación consistente entre las facturas de ambas partes, y trazabilidad de cada Orden de Operación. Este documento, junto con el Contrato Marco de Compraventa Bilateral (modelo genérico) ya integrado al Sistema GTC, constituye el soporte de referencia para la estructuración de nuevas relaciones comerciales.

Documento de uso interno — no constituye concepto jurídico formal emitido por un abogado externo; se recomienda validación puntual con asesor legal externo antes de su invocación ante terceros o autoridades.